



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 113/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב המעלות 9 הרצליה
ע"י מר אהוד רן
מרחוב המעלות 9 הרצליה

- נ ג ד -

הנתבעת: אסתר נורית טלמור
מרחוב המעלות 9 הרצליה

ה ח ל ט ה

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב המעלות 9 הרצליה הבנוי על חלקה 73 בגוש 6520 (להלן: "הבית"). הבית טרם נרשם כבית משותף.

הנתבעת הינה בעלים של דירה בבית.

התובעת מבקשת בהליך זה צו עשה אשר יחייב את הנתבעת לחתום על מסמכים נדרשים לשם רישום הבית משותף בפנקס הבתים המשותפים או לחילופין לרשום את הבית כבית משותף ללא חתימתה של הנתבעת.

לאחר שבחנתי את כתב התביעה בתיק זה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6ט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.
(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמוע נגד טדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 113/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח. (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת במפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 71 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את תקנה 71 להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

מכתב התביעה עולה כי הנתבעת הינה הבעלים הרשום של המקרקעין עליהם בנוי הבית. במסגרת הסכם קומבינציה שנחתם בין הנתבעת לבין קבלן אריאל סולסי נבנה הבית ונמכרו דירות בו לצדדים שלישיים. במסגרת הסכם הקומבינציה אף נחתם יפוי כח בלתי חוזר של הנתבעת להבטחת פעולת הרישום על שם רוכשי הדירות מהקבלן. על פי כתב התביעה הנתבעת מסרבת לחתום על מסמכי הבית המשותף בשל סכסוך שבינה לבין הקבלן.

עילת התביעה במקרה דנן מבוססת, לכל היותר, על הסכם הקומבינציה שנחתם בין הנתבעת לבין הקבלן שבנה את הבית. לא מצאתי כל עילת תביעה אחרת, מעוגנת בחוק, אשר יש בה לחייב את הנתבעת בסעד המבוקש. גם סעיף 117 לחוק המקרקעין (אליו מפנה התובעת) איננו רלבנטי בעניין זה.

אעיר כי לא מצאתי גם כל עילה חוקית המאפשרת רישום בית משותף בפנקס הבתים המשותפים, שלא בהתאם להוראות פרט ט' סימן ד' לחוק.

סכסוך המבוסס על הסכם קומבינציה אינו סכסוך המבוסס על תקנון. הסכם הקומבינציה מהווה התחייבות חוזית רגילה עליה חלים דיני החוזים.

אשר על כן אני קובע כי אין לי סמכות עניינית לדון בתובענה.

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ר בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין יש סמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח –א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 113/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב – יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק – מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום בהרצליה המוסמך לדון בתובענה.

המזכירות תשלח ההצעת ההחלטה לצדדים באמצעות הדואר.

ניתנה בלישכתי בתאריך, ה' אלול תש"ע, 15 אוגוסט 2010, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בנתניה